Contrato de prestación de servicios

Entre, por una parte, [NOMBRE DE LA EMPRESA / REGISTRO MERCANTIL], inscrita bajo el RIF [RIF], representada en este acto por [NOMBRE DEL REPRESENTANTE], en adelante «EL PROVEEDOR»; y por la otra, la institución educativa [NOMBRE DEL COLEGIO], inscrita en el MPPE bajo el código DEA [CÓDIGO DEA] y el RIF [RIF DEL COLEGIO], representada por [NOMBRE DEL DIRECTOR O DE LA DIRECTORA], en adelante «LA INSTITUCIÓN», se conviene el siguiente contrato:

Primera: objeto

EL PROVEEDOR otorga a LA INSTITUCIÓN una licencia de uso no exclusiva e intransferible, bajo la modalidad de suscripción, del sistema de gestión académica SIGA (Sistema Integrado de Gestión Académica), alojado en internet y accesible desde una computadora o un teléfono. SIGA permite llevar la matrícula, las secciones y el pensum; pasar lista; planificar y calificar según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación; emitir boletines, constancias y los documentos del MPPE; y dar a las familias acceso a las notas y a la asistencia de sus representados.

Segunda: duración

El servicio se contrata mes a mes. Cada pago validado activa el servicio por un mes, y el servicio continúa con el pago del mes siguiente. No hay permanencia mínima: LA INSTITUCIÓN puede dejar de pagar en cualquier momento, con los efectos que describe la cláusula cuarta.

Tercera: precio y forma de pago

1. **Precio.** El servicio cuesta 0,35 dólares de los Estados Unidos (USD) por alumno inscrito al mes, con un mínimo de 45,00 USD mensuales. El precio es final: incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
2. **Los alumnos que se cuentan.** Los inscritos en el año escolar en curso el día en que LA INSTITUCIÓN reporta el pago.
3. **Lo que es gratis.** Registrarse y cargar la información del colegio —alumnos, representantes, profesores, áreas de aprendizaje, secciones e inscripciones— no tiene costo ni vencimiento. Calificar, pasar lista, emitir documentos y el acceso de las familias se activan con la suscripción.
4. **Sin cuota de activación.** No se cobra ningún pago inicial, de configuración ni de puesta en marcha.
5. **Medios de pago.** Pago Móvil o transferencia bancaria en bolívares, a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día del pago; o Binance, PayPal o efectivo, en dólares. LA INSTITUCIÓN reporta cada pago desde el sistema, en «Finanzas ▸ Suscripción», y EL PROVEEDOR lo valida.
6. **Precio de cada mes.** Queda fijado al validarse su pago: un cambio posterior del precio no altera los meses ya pagados.

Cuarta: vencimiento y falta de pago

1. 5 días antes del vencimiento, el sistema le avisa a LA INSTITUCIÓN por correo y en pantalla.
2. Al vencer, el servicio sigue funcionando completo durante 15 días de gracia.
3. Pasados los días de gracia sin un pago, el sistema queda en solo lectura: LA INSTITUCIÓN puede entrar, consultar y descargar toda su información, y seguir emitiendo constancias de estudio, pero no puede cargar información nueva hasta que se valide un pago.
4. Ningún dato se borra por falta de pago.

Quinta: obligaciones de EL PROVEEDOR

1. Mantener el sistema en funcionamiento el 99 % del tiempo.
2. Garantizar la seguridad y el respaldo de los datos cargados.
3. Brindar soporte técnico remoto ante fallas del sistema en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas hábiles.
4. Actualizar el sistema conforme a los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), cuando corresponda.

Sexta: propiedad y privacidad de los datos

LA INSTITUCIÓN es la única propietaria de la información que carga: los datos de sus alumnos, representantes y personal, y sus calificaciones. EL PROVEEDOR se compromete a no compartirla, venderla ni usarla para fines ajenos al servicio. La información de cada institución está aislada de la de las demás instituciones que usan SIGA. El manejo de los datos personales se rige por los principios de confidencialidad y de protección de niños, niñas y adolescentes.

Séptima: terminación

Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato en caso de incumplimiento de las cláusulas aquí descritas, y LA INSTITUCIÓN puede además terminarlo dejando de pagar, según la cláusula segunda. En caso de terminación, EL PROVEEDOR entregará a LA INSTITUCIÓN un respaldo en formato Excel o CSV con toda la información que esta haya cargado.

En señal de conformidad, se firman dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de [CIUDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES] de [AÑO].

EL PROVEEDOR	LA INSTITUCIÓN